



LEGISLAÇÃO PMAL

CRIMES AMBIENTAIS

LEI 9.605/1998 • FAUNA • FLORA • POLUIÇÃO • LICENCIAMENTO • ATUALIZAÇÕES 2025-2026

LEGISLAÇÃO PMAL • AULA 23

DIA 21 • 1ª AULA DO DIA • GOLD SIGNATURE

CONTEÚDO ESSENCIAL + PONTOS DE PROVA + QUESTÕES INTERCALADAS



MAPA DOS TIPOS

A parte especial da Lei 9.605/1998 sem decorar artigo solto

1. Como a Lei organiza os crimes ambientais

A parte penal específica pode ser lida em cinco blocos: crimes contra a fauna; crimes contra a flora; poluição e outros crimes ambientais; crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural; e crimes contra a administração ambiental. Para prova, o melhor caminho é identificar o bem ambiental atingido e depois localizar o verbo típico.

EXEMPLO Capturar animal silvestre remete à fauna; provocar incêndio em vegetação remete à flora; funcionar atividade potencialmente poluidora sem licença remete ao bloco de poluição/outras crimes.

BIZU 95+ FAUNA → FLORA → POLUIÇÃO → URBANO/CULTURAL → ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL.

PEGADINHA Misturar infração administrativa ambiental com crime apenas porque existe dano ecológico.

ATUALIZAÇÃO 2026 A aula usa o texto consolidado vigente em setembro de 2026, incluindo mudanças de 2024, 2025 e 2026. Material antigo merece desconfiança, sobretudo nos arts. 32, 41, 49 e 60.

2. Dolo, culpa e tipos que admitem modalidade culposa

A Lei de Crimes Ambientais não adota uma regra geral de punição culposa para todos os delitos. A forma culposa precisa estar prevista. Um exemplo importante é a poluição do art. 54, que possui modalidade culposa expressa.

EXEMPLO Agente causa poluição grave por violação culposa do dever de cuidado: a ausência de intenção não encerra a análise, pois o art. 54 prevê forma culposa.

BIZU 95+ Não pergunte apenas “houve dolo?”. Pergunte: ESTE TIPO prevê culpa?

PEGADINHA Afirmar que todo crime ambiental exige intenção direta de degradar.



FAUNA

Artigos que a banca transforma em casos concretos

3. Fauna silvestre: núcleo do art. 29

Matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização, ou em desacordo com a obtida, integra o núcleo clássico dos crimes contra a fauna. A lei também alcança condutas associadas a ninhos, abrigos, criadouros e comércio irregular nas hipóteses legais.

EXEMPLO Capturar ave silvestre nativa sem autorização exige análise do art. 29, ainda que a pessoa diga que pretendia mantê-la apenas como animal de estimação.

BIZU 95+ FAUNA SILVESTRE + ausência/desacordo de autorização = acenda o art. 29.

PEGADINHA Tratar toda conduta com animal como maus-tratos do art. 32 e esquecer os tipos específicos de fauna.

4. Maus-tratos e a proteção reforçada de cães e gatos

O art. 32 pune abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação de animais. Para cães e gatos, o §1º-A prevê reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. A morte do animal aumenta a pena de 1/6 a 1/3.

EXEMPLO Agressão dolosa a cão doméstico não recebe a mesma moldura penal básica aplicada genericamente a qualquer animal.

BIZU 95+ CÃO/GATO = bloco qualificado próprio no art. 32.

PEGADINHA Memorizar a pena antiga anterior à Lei 14.064/2020.

NOVO EM 2025-2026 O §1º-B equipara às mesmas penas a realização ou permissão de tatuagem/piercing estético em cão ou gato; o §1º-C, incluído em 2026, alcança quem provoca desastre ambiental que prejudique vida, integridade física ou bem-estar de animais silvestres ou domésticos.

5. Pesca proibida

Pescar em período proibido ou em lugar interdito pelo órgão competente é crime; a lei ainda alcança espécies preservadas, exemplares abaixo do tamanho permitido, quantidades superiores e métodos não permitidos. Métodos particularmente lesivos, como explosivos ou substâncias tóxicas nas hipóteses legais, recebem tratamento específico.

EXEMPLO Pesca durante defeso não se torna lícita só porque a quantidade capturada é pequena.

BIZU 95+ DEFESO e LOCAL INTERDITADO são palavras de prova.

PEGADINHA Confundir pequena quantidade com atipicidade automática.



FLORA

Incêndio, balões, madeira, regeneração e atualização de 2025

6. Incêndio em floresta e demais formas de vegetação

Desde a Lei 14.944/2024, o art. 41 pune provocar incêndio em floresta ou em demais formas de vegetação com reclusão de 2 a 4 anos e multa; existe modalidade culposa.

EXEMPLO Fogo deliberadamente provocado em vegetação pode ultrapassar infração administrativa e alcançar o tipo penal específico.

BIZU 95+ Art. 41 foi alterado em 2024: cuidado com pena antiga.

PEGADINHA Usar apostila antiga que limita o tipo apenas a “floresta”.

7. Balões capazes de provocar incêndio

Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou assentamentos humanos, é conduta tipificada.

EXEMPLO A consumação não exige que o incêndio efetivamente ocorra; o tipo trabalha com a aptidão perigosa descrita na lei.

BIZU 95+ BALÃO: não precisa esperar a mata pegar fogo para haver o tipo.

PEGADINHA Exigir resultado incêndio para reconhecer a conduta do art. 42.

Q01 BANCO CENTRAL • Crimes Ambientais

Soltar balões que possam provocar incêndios em florestas é uma das condutas punidas pela Lei nº 9.605/1998.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

8. Flora, madeira e regeneração

A lei pune, entre outras condutas, destruir/danificar vegetação especialmente protegida, impedir ou dificultar regeneração natural e receber/adquirir ou transportar produtos vegetais em desacordo com licenças exigidas. O enquadramento depende do objeto, da área e da autorização.

EXEMPLO Transportar madeira de origem vegetal sem licença válida para todo o período da viagem pode alcançar o art. 46, parágrafo único.

BIZU 95+ Em flora, AUTORIZAÇÃO e ÁREA PROTEGIDA mudam completamente o item.

PEGADINHA Afirmar crime mesmo quando a própria lei admite a atividade regularmente autorizada.

Q02 BANCO CENTRAL • Crimes Ambientais

A exploração de madeira de espécie nativa em área de preservação permanente com autorização do órgão competente atende à Lei nº 9.605/1998.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



ATUALIZAÇÃO DE 2025

Poda/corte e licenciamento: duas mudanças que material velho não traz

9. Art. 49, §2º - resposta do órgão ambiental em até 45 dias

A Lei 15.299/2025 criou hipótese específica em que não há crime por poda ou corte de árvore: requerimento fundado em risco de acidente atestado por profissional ou empresa habilitada e ausência de resposta fundamentada do órgão ambiental no prazo máximo de 45 dias; esgotado o prazo, a realização é considerada tacitamente autorizada.

EXEMPLO Árvore oferece risco comprovado de queda, pedido formal é feito e o órgão silencia além do prazo legal: a lei cria disciplina própria para a poda/corte.

BIZU 95+ 45 DIAS + risco atestado + silêncio = atualização quente de 2025.

PEGADINHA Transformar a autorização tácita em licença geral para cortar qualquer árvore.

10. Art. 60 - atividade potencialmente poluidora sem licença

A Lei 15.190/2025 elevou a pena do art. 60: construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimento, obra ou serviço potencialmente poluidor sem licença/autorização ambiental, ou contrariando normas pertinentes, passou a ter detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa, ou ambas cumulativamente. Se o licenciamento estiver sujeito a EIA, a pena pode aumentar até o dobro.

EXEMPLO Empreendimento sujeito a licenciamento começa a operar sem licença ambiental: o tipo do art. 60 deve ser lembrado mesmo que ainda não tenha ocorrido poluição concreta.

BIZU 95+ ART. 60 é crime de regularidade ambiental: não exige esperar dano do art. 54.

PEGADINHA Confundir art. 54 (poluição) com art. 60 (funcionamento sem licença).

BIZU DE ATUALIZAÇÃO 2024: art. 41. 2025: art. 49 §2º e art. 60. 2026: art. 32 §1º-C. Esses pontos merecem marcação especial porque bancos antigos podem cobrar redação superada.



POLUIÇÃO, CULTURA E ADMINISTRAÇÃO

O fechamento que evita lacunas

11. Poluição - art. 54

Causar poluição em níveis que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, provoquem mortandade de animais ou destruição significativa da flora é crime. O tipo possui forma culposa; há formas mais graves envolvendo, por exemplo, área imprópria à ocupação, retirada de habitantes, interrupção de abastecimento de água e certas formas de lançamento de resíduos.

EXEMPLO Poluição hídrica que obriga a interromper abastecimento de comunidade entra em hipótese qualificada do §2º.

BIZU 95+ “POSSAM RESULTAR” revela que a lei alcança perigo relevante, não só dano já consumado.

PEGADINHA Exigir morte de pessoa para caracterizar poluição criminal.

Q03 BANCO PMAL 2026 • Crimes Ambientais

Causar poluição que resulte em danos à saúde humana ou à fauna é crime ambiental, ainda que não haja intenção de prejudicar.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

12. Patrimônio cultural, pichação e grafite

Destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido e alterar edificação/local protegido sem autorização aparecem no bloco cultural. Pichar ou conspurcar edificação/monumento é crime, mas a lei afasta o crime para grafite com objetivo de valorizar patrimônio mediante manifestação artística, desde que haja consentimento e, quando necessário, autorização do órgão competente.

EXEMPLO Mural artístico autorizado pelo proprietário não deve ser confundido automaticamente com pichação criminoso.

BIZU 95+ PICHACÃO ≠ GRAFITE autorizado nas condições legais.

PEGADINHA Tratar toda pintura em parede como crime ambiental.

Q04 BANCO CENTRAL • Crimes Ambientais

Constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

13. Crimes contra a Administração Ambiental

Os arts. 66 a 69-A protegem a regularidade da atuação ambiental: falsidade/omissão por funcionário público, concessão irregular de licença, obstar fiscalização e elaborar/apresentar estudo ou informação ambiental falsa ou enganosa são núcleos recorrentes.

EXEMPLO Servidor que conscientemente concede licença em desacordo com normas ambientais pode responder pelo tipo próprio, sem que seja necessário encaixar a conduta no art. 60.

BIZU 95+ Pergunte QUEM praticou: particular, empreendedor ou agente público.

PEGADINHA Usar o art. 60 para toda irregularidade de licenciamento, inclusive a conduta funcional do agente público.



CORREÇÃO

Gabarito comentado

Confira o raciocínio depois de resolver as questões intercaladas ao longo da aula.

QUESTÃO 01 - CERTO

O art. 42 tipifica fabricar, vender, transportar ou soltar balões capazes de provocar incêndios nas hipóteses legais; não é necessário que o incêndio efetivamente aconteça.

QUESTÃO 02 - CERTO

A autorização ambiental é elemento decisivo em diversos tipos contra a flora. O item descreve exploração autorizada, afastando a irregularidade que integra o núcleo penal indicado no banco.

QUESTÃO 03 - CERTO

O art. 54 possui modalidade culposa. A ausência de intenção direta não afasta, por si só, a tipicidade quando presentes os requisitos da forma culposa.

QUESTÃO 04 - ERRADO

A própria Lei 9.605/1998 excepciona o grafite realizado com finalidade de valorização artística, consentimento e, quando exigível, autorização do órgão competente; nessas condições, não se confunde com pichação criminosa.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS Fauna: art. 29 e maus-tratos; cães/gatos têm proteção reforçada. Pesca proibida: defeso/local/método importam. Flora: incêndio, balões, madeira e regeneração. Atualizações: art. 41 (2024), art. 49 §2º e art. 60 (2025), art. 32 §1º-C (2026). Poluição admite culpa. Grafite autorizado não é pichação. Crimes contra a Administração Ambiental possuem sujeitos e verbos próprios.

RASTREABILIDADE E FONTES

Lei 9.605/1998 consolidada, especialmente arts. 29 a 69-A; Lei 14.944/2024; Lei 15.150/2025; Lei 15.190/2025; Lei 15.299/2025; Lei 15.355/2026; banco central da Mentoria e banco PMAL 2026. Atualização normativa conferida no Planalto em setembro de 2026.

DIA 21 • AULA 23 CONCLUÍDA

Feche o material e repita os contrastes-chave sem consultar a página. Revisão ativa antes de releitura.